

简体中文版本(原件為繁体)

《清风服务器民法典》

序言

为规范虚拟世界之财产秩序，确定物权、债权之得丧变更，保障玩家之合法权利，促进自由贸易与协作，依据《清风服务器最高法》之精神，制定本法典。

第一卷

总则

第一编

一般规定

第一条

(立法目的)

本法典旨在规范玩家间之财产与交易关系，定分止争，维护社会经济秩序。

第二条

(法源)

民事关系，本法典未有规定者，依服务器之习惯；无习惯者，依管理实体基于公平原则所作之裁决。

第三条

(诚实信用原则)

行使权利、履行义务，应恪守诚实，秉持信用。权利不得滥用，亦不得以损害他人为主要目的。

第四条

(善意第三人保护)

玩家因善意且无重大过失，信赖某一物权状态而与之进行交易者，其权利受法律保护。

第二编

主体

第五条

(权利能力)

玩家自登入服务器之日起，享有民事权利能力，得享有物权及缔结债权契约。

第六条

(行为能力)

所有玩家均推定具有完全民事行为能力，得独立行使权利、承担义务。因违规受永久封禁等处分者，其财产由管理实体依程序处理。

第二卷

物权

第一编

通则

第七条

(物之定义)

本法所称之物，指游戏中可为人力支配、具经济价值之土地、资源、物品、动物、村民及其他创造物。

第八条

(物权法定主义)

物权之种类与内容，由本法典或服务服务器其他法律明定，不得私自创设。

第二编

领地所有权

第九条

(领地权之取得)

对无主土地，以先占并完成登记者圈地者，取得其所有权。

第十条

(先占之限制)

对土地之先占，不得违反公共利益。禁止对下列资源实施垄断性圈占：

- 一、世界出生点及其周边必要区域；
- 二、主世界、下界、终界之公共交通要道；
- 三、自然生成之村庄、要塞、废弃传送门、林地府邸等结构之核心区域；
- 四、稀有生态域之绝大部分。

违反前项者，管理实体得部分或全部撤销其圈地，划为公共区域。

第十一条

(领地之上下范围)

土地所有权范围及于该地表下至基岩，地表上至建筑限高。权利人行使权利，不得妨碍他人对其地下或空间之合理利用。

第十二条

(相邻关系)

相邻领地权人应本于互助、便利之精神处理相邻关系，并遵守下列规定：

- 一、不得故意建造妨碍视野、光线之巨型墙壁；
- 二、不得紧邻边界设置产生持续噪音或卡顿之机械；
- 三、应容许邻人因修缮、通行等必要原因暂时进入边界。

第十三条

(所有权之抛弃)

领地权人逾三十日未登入服务器，且其领地内无珍贵财产者，视为抛弃所有权，土地收回公有。

第三编

动产所有权

第十四条

(动产取得方式)

动产所有权因生产、采集、交易、孳息或先占（拾得遗落物）而取得。

第十五条

(动物与村民)

经喂食、驯化、命名而驯服之动物，或经治愈、交易、命名而认定之村民，视为驯养者之动产。

第十六条

(遗失物)

拾得遗失物，应返还失主。公告三日后仍无法寻得失主者，拾得人取得其所有权。

第四编

地役权

第十七条

(地役权之设定)

为通行、取水、引递红石信号等需要，得以书面契约于他人土地上设定地役权。非经向管理实体登记，不得对抗第三人。

第三卷

债法

第一编

通则

第十八条

(债之发生原因)

债因契约、无因管理、不当得利、侵权行为而发生。

第十九条

(契约自由原则)

玩家得自由订立契约，但其内容不得违反法律强制规定或公序良俗。

第二编

各种之债

第二十条

(买卖契约)

当事人就标的物及价金互相表示一致时，买卖契约即为成立。标的物之风险，自交付时起由买受人承担。

第二十一条

(商店格式条款)

利用告示牌、村民商店标明价格、数量者，视为要约。他人投入相应价金，契约即为成立。商店所有人不得以标错价为由拒绝履行，但能证明存在显失公平或系统错误者不在此限。

第二十二条

(承揽契约)

当事人约定，一方为他方完成一定之工作，他方于工作交付并验收后给付报酬者，为承揽契约。

第二十三条

(租赁契约)

一方将特定领地或物品之使用收益权让与他方使用，他方支付租金之契约，为租赁契约。租期不得逾三十游戏日，期满得续订。

第三编 侵权责任

第二十四条

(一般侵权责任)

因故意或过失，不法侵害他人之物权或人格权，造成损害者，应负赔偿责任。赔偿以回复原状为优先，不能回复者，应赔偿相当价值之物品或游戏币。

第四卷 附则

第二十五条

(登记制度)

本法典所定物权之设定、变更、移转或消灭，非经向管理实体登记，不生效力。

第二十六条

(争议解决)

民事争议应优先由当事人和解；不能和解者，得请求管理实体或仲裁组进行调解或裁判。

第二十七条

(生效)

本法典自公布之日起施行。